# 肆、公聽會後與本府原提案版本條文對照表

| 公聽會後調整版本 | 本府原提案版本 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第一條　照本府原提案版本第一條。 | 第一條　為規範本市騎樓地之管理與使用，以兼顧私人財產權與公共利益之平衡，特制定本自治條例。 | 本自治條例之立法目的。 |
| 第二條　照本府原提案版本第二條。 | 第二條　本自治條例所稱騎樓地，指依臺南市騎樓地設置標準所設置之騎樓或無遮簷人行道。 | 一、按臺南市建築管理自治條例第十八條規定：「面臨計畫道路之建築基地，其法定騎樓、無遮簷人行道之設置，除都市計畫說明書另有規定外，其標準由主管機關另定之。」臺南市騎樓地設置標準第二條規定：「本標準所稱騎樓地寬度，指自建築線至建築物地面層外牆面之最小垂直進深距離。」及同設置標準第三條、第四條規定意旨，都市計畫範圍內土地供建築基地使用，符合相關規定者，應留設一定寬度之騎樓地供設置「騎樓」或「無遮簷人行道」， |

| 公聽會後調整版本 | 本府原提案版本 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| | | 爰參酌前揭設置標準明定騎樓地之定義。<br>二、本自治條例規範之對象即係依法設置之法定騎樓，爰於臺南縣市合併前依原臺南市騎樓地設置自治條例或原臺南縣都市計畫區騎樓設置標準所設置之法定騎樓，自應屬之。 |
| 第三條　照本府原提案版本第三條。 | 第三條　本自治條例主管機關為本府工務局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。<br>前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下：<br>一、主管機關：騎樓地設置範圍之認定。<br>二、本府警察局：於騎樓地違反道路交通管理處罰 | 本自治條例之主管機關及目的事業主管機關之權責。 |

| 公聽會後調整版本 | 本府原提案版本 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| | 條例之處罰。<br>三、本府交通局：騎樓地通行、停車範圍之認定、審查及許可。<br>四、本府經濟發展局：商家於騎樓地設置延伸性營業之認定、審查及許可。 | |
| 第四條　騎樓面臨道路寬度八公尺以上，有下列情形之一者，土地所有權人得繕具申請書，並檢附騎樓管理計畫書及其他目的事業主管機關指定文件向目的事業主管機關申請沿騎樓外緣向內以垂直道路之方式停放車輛及延伸性營業使用：<br>一、騎樓外側設 | 第四條　騎樓面臨道路寬度八公尺以上，有下列情形之一者，土地所有權人得繕具申請書，並檢附騎樓管理計畫書及其他目的事業主管機關指定文件向目的事業主管機關申請沿騎樓外緣向內以垂直道路之方式停放車輛及延伸性營業使用：<br>一、騎樓外側設 | 一、第一項明定得申請騎樓停放車輛及延伸性營業使用之情形。<br>二、第二項明定申請騎樓使用應具備之條件。<br>三、按道路交通管理處罰條例第五十五條第一項第一款規定：「汽車駕駛人，臨時停車有下列情形之一者，處新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰：一、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越 |

| 公聽會後調整版本 | 本府原提案版本 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 有無遮簷人行道，且**利用**該人行道通行無障礙。<br>二、其他未經主管機關或目的事業主管機關公告騎樓應完全供公眾通行之區域。<br>依前項申請騎樓使用者，須符合下列條件：<br>一、應留設自建築物地面層外牆面起算一・五公尺以上淨寬之行人空間。但有特殊情形經主管機關或目的事業主管機關同意者，留設淨寬得減為一・三公尺以上。<br>二、應沿建築物出入口方向留設一・三公尺以上淨 | 有無遮簷人行道，且該人行道通行無障礙。<br>二、其他未經主管機關或目的事業主管機關公告騎樓應完全供公眾通行之區域。<br>依前項申請騎樓使用者，須符合下列條件：<br>一、應留設自建築物地面層外牆面起算一・五公尺以上淨寬之行人空間。但有特殊情形經主管機關或目的事業主管機關同意者，留設淨寬得減為一・三公尺以上。<br>二、應沿建築物出入口方向留設一・三公尺以上淨寬之縱向行 | 道、快車道臨時停車。」及第九十條之三第一項規定：「在圓環、人行道、交岔路口十公尺內，公路主管機關、市區道路主管機關或警察機關得在不妨害行人通行或行車安全無虞之原則，設置必要之標誌或標線另行規定機車、慢車之停車處所。」依前揭規定，騎樓原則不得停車，例外於設置之機(慢)車停車處所可停放機(慢)車，~~且其類型僅限於機車及慢車，~~故不得停放~~非機車之~~汽車，爰於第三項明定得停放於騎樓之車輛。<br>四、臺南縣市合併後騎樓寬度不一，且騎樓地平面與鄰接地平面整平程度亦有差異，另騎樓是否得停放車輛或延伸性營業使用，尚應綜合考量周邊道路特性、交通狀況及 |

| 公聽會後調整版本 | 本府原提案版本 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 寬之縱向行人空間。<br>三、車輛停放方式以一排為限。<br>四、騎樓使用不得妨礙行人通行、不得超出騎樓地範圍或影響交通。<br>第一項所稱得於騎樓停放之車輛，以道路交通管理處罰條例第九十條之三第一項所稱之機車、慢車為限。<br>**目的事業主管機關審查第一項申請案件，得綜合考量騎樓寬度與整平程度、道路特性、交通狀況、停車空間及公共設施等因素，要求申請人就申請內容為調整、變更或附加附款。**<br>第一項申請書、騎樓管理計畫之審議、相關 | 人空間。<br>三、車輛停放方式以一排為限。<br>四、騎樓使用不得妨礙行人通行、不得超出騎樓地範圍或影響交通。<br>第一項所稱得於騎樓停放之車輛，以道路交通管理處罰條例第九十條之三第一項所稱之機車、慢車為限。<br>第一項申請書、騎樓管理計畫之審議、相關作業、其他申請條件與資格及目的事業主管機關指定文件等規定，由各目的事業主管機關另定之。 | 停車空間等因素，爰賦予目的事業主管機關裁量權，以要求申請人就申請內容為調整、變更或附加附款，俾強化對騎樓之使用管理。<br>四五、騎樓停放機車或自行車須評估周邊停車需求，以及是否妨害行人通行或行車安全；另目前於騎樓為延伸性營業之商家態樣多元，如零售業、餐飲業等，有另定子法予以規範之需求，爰於第四五項明定本條申請書、騎樓管理計畫之審議、相關作業、其他申請條件與資格及目的事業主管機關指定文件等規定，由各目的事業主管機關另定之。<br>六、騎樓停放機車、自行車或延伸性營業使用，涉及申請人財產權及行人通行權利，為利民眾識別騎樓使用狀態， |

| 公聽會後調整版本 | 本府原提案版本 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 作業、其他申請條件與資格及目的事業主管機關指定文件等規定，由各目的事業主管機關另定之。<br>**目的事業主管機關依第一項規定核准騎樓使用許可者，應揭露於該機關網站、設置必要之標誌或標線，或採取其他足以使公眾得知之方式。** | | 並為避免衍生本府警察局或交通局認定違法占用騎樓之疑義，目的事業主管機關核准騎樓使用許可者，應以適當方式公開，爰新增第六項規定。 |
| 第五條　有下列情形之一者，各目的事業主管機關得撤銷或廢止**其騎樓使用許可，且自撤銷或廢止生效日起二年內，不得重新申請騎樓使用許可**：<br>一、騎樓土地所有權人未依騎樓使用許可內容使用、執行其管理事項、或未履行其負 | 第五條　有下列情形之一者，各目的事業主管機關得撤銷或廢止**原處分**：<br>一、騎樓土地所有權人未依騎樓使用許可內容使用、執行其管理事項、或未履行其負擔，經命限期改善，屆期仍未完成改善。<br>二、因事實或法 | 明定原行政處分之撤銷或事後廢止之依據。 |

| 公聽會後調整版本 | 本府原提案版本 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 擔，經命限期改善，屆期仍未完成改善。<br>二、因事實或法規之變更，致原審議過之騎樓管理計畫繼續執行有違反公共利益之虞。 | 規之變更，致原審議過之騎樓管理計畫繼續執行有違反公共利益之虞。 | |
| 第六條　照本府原提案版本第六條。 | 第六條　行為人未依第四條規定取得騎樓使用許可或未依騎樓使用許可內容為騎樓之使用，依道路交通管理處罰條例裁罰之。 | 一、行為人未依第四條規定取得騎樓使用許可或未依騎樓使用許可內容為騎樓之使用，均屬違反本自治條例之態樣，惟仍應按個案違規情節依道路交通管理處罰條例裁罰之。<br>二、按道路交通管理處罰條例第八十二條第一項第一款及第十款規定：「有下列情形之一者，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主新臺幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰：一、在道 |

| 公聽會後調整版本 | 本府原提案版本 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| | | 路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物。十、未經許可在道路擺設攤位。」如未依本自治條例第四條規定取得騎樓使用許可，於騎樓設置足以妨礙交通之物者，即得依前揭第一款規定裁罰；如商家未經許可於騎樓設置延伸性營業使用者，亦得依前揭第十款規定裁罰。 |
| 第七條　照本府原提案版本第七條。 | 第七條　主管機關或目的事業主管機關就協助推動無障礙通行或友善育兒環境之騎樓使用管理計畫，得予以適當之補助。 | 為鼓勵土地所有權人提出騎樓管理計畫，其內容涵蓋建立關於行動不便者通行或友善嬰幼兒通行之環境，避免因開放通行目的以外之利用反而造成對於行動不便者和嬰幼兒車通行之妨礙，授權主管機關或目的事業主管機關得予以適當補助，以公私協力方式達成行政目的。 |
| 第八條　照本府原提案版本第八條。 | 第八條　本自治條例自公布日施行。 | 本條規範自公布日期施行。 |

# 臺南市議會第 4 屆第 4 次定期會會議紀錄

# 法規委員會第 3 次議案審查

**時　　間：**中華民國 113 年 10 月 21 日 (一)14 時 00 分

**地　　點：**永華小型簡報室

**出席議員：**

陳昆和、Ingay Tali 穎艾達利、蔡麗青、蔡筱薇、周嘉韋

**列席議員：**

林燕祝、蔡育輝、李偉智、林冠維、蔡宗豪、朱正軒、尤榮智、陳秋萍、盧崑福、王宣貿

**請假議員：**

**列席人員：**

**臺南市政府：**

議程一：議員提案-制定「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案
臺南市政府工務局
局長陳世仁
使用管理科科長紀延儒
法制專員翁順衍

臺南市政府警察局
局長林國清
交通警察大隊大隊長洪國哲
交通警察大隊執法組組長陳弘益
法制室股長蔡永崇

臺南市政府經濟發展局
專門委員陳豪吉
商業科科長洪麗華

臺南市政府交通局
局長王銘德
停車工程科科長劉佳峰

臺南市政府法制處
處長楊璿圓
法制行政科代理科長曾博欣

議程二：議員提案--「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例第五條」修正草案。
臺南市政府農業局
陳仲杰代理局長
畜產科科長徐幸君

臺南市政府環保局
許仁澤局長
水域及毒物管理科科長翁崑沅

臺南市政府文化局
局長謝仕淵
文資處處長林喬彬

臺南市政府法制處
處長楊璿圓
法制行政科代理科長曾博欣
法制行政科編審蘇珮儀
法制行政科編審曾俊傑

**有關機關(構)：**

**本會：**

專門委員黃敏玲

**主　　席：**楊中成、李宗翰

**記　　錄：**王念慈

**紀錄內容：**

一、 議程一：審查三讀議案，議員提案-制定「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案，確認113年10月17日審查結果對照表。(主席楊中成議員)

審查結果：修正通過(詳113年10月21日版本制定「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案審查對照表，如附件1)。

二、議程二：審查三讀議案，議員提案：修正「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第五條條文草案 (4-3定-法規議提1)。(主席李宗翰議員)

審查結果：修正通過，本案修正條文修訂為：本市轄內經目的事業主管機關指定為重要民俗之場所或核心儀式空間周界最短距離一千五百公尺以上，不適用第五款之規定。(詳修正「臺南市新設置畜牧設施管理自治條例」第五條條文草案審查對照表，如附件2)。

上開二議程審查完成，依據本會109年9月24日第3屆第4次定期會第1次會決議，送政黨協商。

三、主席裁示事項如下：

1.有關「東河里辦公處里民心聲」陳情書簽名疑義，建請農業局政風室調查。

2.有關東河宮信徒大會或公聽會居民激烈抗議衝突事件，請警察局、農業局彙報相關資料予本會。

3.請農業局提供所有東河里設置畜牧場申辦及建置概況(含原有及新設立)。

**散會時間：**中華民國113年10月21日(一)15時14分